

ENTREVISTA FORENSE Y ANÁLISIS DEL TESTIMONIO

Estrategias avanzadas para la obtención de información válida en contextos judiciales

“Lo que usted pregunta puede construir evidencia... o destruirla.”

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo – Perito Judicial y Forense

Especialista en Trauma, Evaluación Psicológica y Psicología del Testimonio

Sábado 6 de junio de 2026

9 a 12 hs.

PRESENTACIÓN

LA ENTREVISTA FORENSE es, probablemente, la técnica más determinante dentro de cualquier investigación judicial.

Mucho antes de los informes periciales, las pruebas documentales o las resoluciones judiciales, **existe un momento crítico: aquel en el que una persona relata una experiencia.**

ES EN ESE INSTANTE DONDE COMIENZA A CONSTRUIRSE —O A DESTRUIRSE— EL VALOR PROBATORIO DE UN TESTIMONIO.

Una pregunta mal formulada puede introducir información inexistente.

Una intervención sugestiva puede alterar la memoria.

Un entrevistador sesgado puede producir evidencia contaminada.

En cambio, una entrevista técnicamente rigurosa puede convertirse en el elemento central que oriente una decisión judicial.

Esta formación propone una inmersión en la lógica psicoforense contemporánea, integrando conocimientos provenientes de las siguientes áreas:

- Psicología Forense
- Psicología del Testimonio
- Victimología
- Psicotraumatología
- Análisis Narrativo
- Lingüística Forense
- Credibilidad del Testimonio
- Metodología Pericial

EL PARADIGMA PSICOFORENSE

Pensar como un perito, no como un terapeuta

Introducción

La mayoría de los errores graves que observamos en informes psicológicos judiciales no surgen por desconocimiento técnico, sino por un problema mucho más profundo: el profesional continúa pensando como terapeuta cuando el contexto exige pensar como perito.

Este fenómeno ocurre a diario en juzgados, fiscalías, organismos de protección, servicios de salud y consultas privadas.

El psicólogo escucha un relato de abuso sexual, una historia de violencia doméstica, a un niño que denuncia maltrato o a una madre desesperada.

Y, sin advertirlo, comienza a funcionar desde la lógica clínica:

- Empatiza.
- Contiene.
- Valida.
- Interpreta.
- Busca aliviar el sufrimiento.

Sin embargo, el expediente judicial no pregunta cómo se siente la persona.

Lo que pregunta es algo radicalmente diferente:

¿Qué información puede obtenerse de este relato que resulte válido, confiable y técnicamente defendible?

➡ Allí comienza el paradigma psicoforense.

El error más frecuente en psicología judicial

La psicología clínica y la psicología forense comparten herramientas, conocimientos, teorías y técnicas de entrevista.

Pero NO comparten objetivos, y esa diferencia es absolutamente crucial.

Cuando un terapeuta escucha a un paciente, se pregunta:

"¿Qué le está ocurriendo a esta persona?"

"¿Cómo puedo ayudarla?"

"¿Qué necesita emocionalmente?"

Cuando un perito escucha exactamente el mismo relato, se pregunta:

"¿Qué valor informativo posee este relato?"

"¿Qué elementos son observables?"

"¿Qué hipótesis pueden formularse?"

"¿Qué conclusiones pueden sostenerse científicamente?"

La diferencia parece pequeña.

Pero cambia absolutamente todo.

Diferencia esencial entre el enfoque terapéutico y el pericial

- El terapeuta busca alivio; el perito busca información.
- El terapeuta escucha para sanar; el perito escucha para comprender.
- El terapeuta busca significado; el perito busca evidencia.
- El terapeuta puede acompañar una narrativa; el perito debe analizarla.
- El terapeuta trabaja con la subjetividad; el perito trabaja con indicadores.

Un ejemplo práctico

Imaginemos una mujer que relata:

"Mi ex pareja me destruyó la vida."

En clínica esto constituye una experiencia emocional.

La pregunta será:

"¿Cómo fue vivir eso?"

"¿Qué impacto tuvo sobre usted?"

"¿Qué siente cuando recuerda esa situación?"

Sin embargo, para un perito esa frase es insuficiente.

Porque no describe hechos.

Describe una conclusión.

Por lo tanto, deberá transformar una afirmación emocional en información judicialmente utilizable.

La pregunta cambia.

Ahora el interés es:

"Cuando dice que le destruyó la vida, ¿podría describirme situaciones concretas?"

"¿Qué ocurrió específicamente?"

"¿Puede recordar algún episodio?"

"¿Cuándo ocurrió?"

"¿Quiénes estaban presentes?"

El terapeuta explora el significado.

El perito explora la evidencia narrativa.

Escuchar para ayudar | El modelo clínico

En psicoterapia la escucha está orientada hacia el sufrimiento.

La narrativa es una vía de acceso al mundo interno.

Lo importante no es si un hecho ocurrió exactamente de determinada manera.

Lo importante es comprender qué significado posee para la persona.

La clínica busca:

- Comprender.
- Elaborar.
- Simbolizar.
- Transformar.

Por eso la entrevista clínica suele tolerar:

- Ambigüedades.
- Contradicciones.
- Lagunas.
- Metáforas.
- Fantasías.

Porque todas ellas poseen valor psicológico.

Escuchar para comprender | El modelo evaluativo

Aquí comienza el tránsito hacia la psicología forense.

El profesional intenta comprender no sólo lo que la persona siente.

También intenta comprender:

- Cómo organiza su relato.
- Cómo recuerda.
- Cómo interpreta.
- Cómo comunica.

La atención se desplaza desde el contenido hacia la estructura.

No sólo importa qué se dice. Importa cómo se dice.

Escuchar para producir evidencia | El paradigma psicoforense

Aquí se produce el cambio radical.

La entrevista deja de ser un espacio terapéutico.

Se convierte en un procedimiento técnico.

El entrevistador ya no busca acompañar un relato.

Busca obtener información válida.

Esto implica una disciplina mental extremadamente difícil.

Porque obliga al profesional a contener sus propias emociones.

Sus propias creencias.

Sus propias hipótesis.

Sus propias intuiciones.

El enemigo invisible del perito | Las hipótesis prematuras

Uno de los fenómenos más peligrosos en psicología forense ocurre durante los primeros cinco minutos de entrevista.

La mente del entrevistador comienza a construir explicaciones.

Comienza a decidir quién parece víctima.

Quién parece agresor.

Quién parece creíble.

Quién parece mentir.



A partir de ese instante aparece el sesgo de confirmación.

Y la entrevista comienza a contaminarse.

El entrevistador deja de investigar.

Comienza a buscar pruebas para confirmar aquello que ya cree.

Desde ese momento deja de actuar como perito.

Y comienza a actuar como abogado de una hipótesis.

El entrevistador forense como investigador de narrativas

El verdadero perito no entrevista personas.

Entrevista relatos.

Entrevista recuerdos.

Entrevista narrativas.

Entrevista secuencias conductuales.

Entrevista significados.

Su tarea consiste en reconstruir:

- Qué ocurrió.
- Cómo fue percibido.
- Cómo fue recordado.
- Cómo fue narrado.

Y cuáles son las limitaciones de cada uno de esos niveles.

La pregunta central del psicólogo forense

La pregunta más importante de toda entrevista judicial no es:

"¿Le creo o no le creo?"

Esa es una pregunta ingenua.

La verdadera pregunta es:

"¿Qué calidad posee la información que estoy obteniendo?"

Porque la función del perito no es decidir culpabilidades.

No es absolver.

No es condenar.

No es defender.

No es acusar.

Su función es aportar conocimiento científico para que otros operadores jurídicos puedan decidir.

Cierre del módulo

Cuando un terapeuta escucha, busca aliviar el sufrimiento.

Cuando un investigador escucha, busca descubrir hechos.

Cuando un abogado escucha, busca argumentos.

Pero cuando un psicólogo forense escucha, busca algo mucho más complejo:

Información psicológicamente significativa, metodológicamente válida y jurídicamente defendible.

Esa diferencia es la frontera que separa una entrevista profesional de una entrevista que puede comprometer el destino de una causa judicial.

Porque en el ámbito forense, muchas veces no es el relato lo que determina el resultado de un caso.

Es la calidad de las preguntas que permitieron obtenerlo.

LA LÓGICA DEL EXPEDIENTE

Lo que el sistema judicial espera de una entrevista forense

En psicología clínica, el relato del sujeto es una vía de acceso al sufrimiento.

En psicología forense, el relato ingresa en otra maquinaria: **EL EXPEDIENTE JUDICIAL**.

Y el expediente no escucha como escucha un terapeuta.

El expediente ordena, compara, exige, confronta y decide.

Por eso, cuando un psicólogo entrevista en contexto judicial, debe comprender una regla básica: **todo lo que se pregunta, todo lo que se omite, todo lo que se registra y todo lo que se interpreta puede convertirse en materia de discusión judicial.**

Qué espera encontrar un juez

El juez no busca una historia conmovedora.

Busca elementos que le permitan tomar una decisión jurídicamente fundada.

Espera encontrar:

Claridad.

No necesita un informe literario, confuso o excesivamente emocional.

Necesita saber qué se evaluó, **cómo se evaluó, qué se encontró y qué valor técnico tienen esos hallazgos.**

Método.

Un juez necesita saber que el profesional no improvisó. Quiere ver procedimiento: entrevistas, técnicas, análisis documental, observación, hipótesis, límites y conclusiones.

Relación entre hechos e indicadores.

No alcanza decir: “se observan indicadores de trauma”. Hay que explicar qué indicadores, dónde aparecen, cómo se expresan y qué relación tienen —o no— con los hechos investigados.

Conclusiones prudentes.

El juez desconfía de las afirmaciones absolutas. Una conclusión forense sólida no exagera. No sentencia. No dramatiza. No reemplaza al tribunal.

Debe decir lo que puede decir.

Y también debe decir lo que no puede decir.

Lo que destruye la confianza del juez

Un juez pierde confianza cuando encuentra:

- Opiniones sin fundamento.
- Frases vagas.
- Conclusiones grandilocuentes.
- Falta de metodología.
- Confusión entre clínica y prueba.
- Ausencia de análisis de hipótesis alternativas.
- **Lenguaje emocional en lugar de lenguaje técnico.**

Ejemplo débil:

“La víctima se muestra angustiada, por lo cual se considera creíble su relato.”

Ejemplo forense sólido:

“La angustia observada constituye un indicador emocional relevante, pero no permite por sí misma establecer la veracidad de los hechos denunciados. Su valor debe ser analizado en conjunto con la coherencia narrativa, la contextualización del relato, la presencia de detalles experienciales, la ausencia o presencia de contaminación previa y la consistencia con otros elementos del expediente.”

Eso es pensar para un juez.

¿Qué espera encontrar un abogado litigante?



El abogado litigante lee el informe de otra manera.

No lo lee para comprender.

Lo lee para atacar, defender, impugnar, interrogar y encontrar fisuras.

Un abogado buscará:

- Contradicciones;
- Saltos lógicos;
- Conceptos ambiguos;
- Exceso de conclusiones;
- Errores metodológicos;
- Preguntas sugestivas;
- Ausencia de consentimiento;
- Falta de registro;
- Confusión de roles;
- Uso incorrecto de test;
- Conclusiones no derivadas de los datos.

**Por eso, una entrevista forense debe ser diseñada como si fuera a ser cuestionada.
Porque probablemente lo será.**

El abogado busca la grieta

Buscará si el entrevistador:

- Indujo respuestas;
- Confirmó una hipótesis previa;
- Omitió explorar contradicciones;
- No diferenció relato de hecho probado;
- Confundió síntomas con evidencia directa;
- Tomó partido;
- Utilizó lenguaje condenatorio;
- No consideró simulación, exageración, conflicto familiar o contaminación.

**Por eso, en entrevista forense no alcanza con ser empático: hay que ser técnicamente
blindado.**

El tribunal no necesita certezas falsas

Necesita precisión.

Una pericia profesional no dice:

✗ “Está probado psicológicamente que ocurrió abuso.”

Dice:

“Se observan indicadores psicológicos y narrativos compatibles con una experiencia traumática de carácter sexual, cuya valoración debe integrarse con el resto de la prueba judicial.”

La diferencia es enorme.

La primera frase invade la función jurisdiccional.

La segunda aporta conocimiento experto

La lógica implacable del expediente

El expediente tiene una lógica fría.

No le importa cuánto sabe el profesional.

Le importa cuánto puede demostrar.

No le importa cuánto empatizó.

Le importa cómo entrevistó.

No le importa cuánto creyó.

Le importa cómo fundamentó.

No le importa cuánto sospechó.

Le importa cómo construyó sus hipótesis

Regla de oro para el perito

Antes de escribir una conclusión, el perito debe preguntarse:

¿De dónde surge esto?

¿Está observado, referido o inferido?

¿Lo dijo la persona o lo estoy interpretando?

¿Puedo sostenerlo ante un abogado?

¿Estoy respondiendo al punto de pericia?

¿Consideraré hipótesis alternativas?

¿Estoy diferenciando daño, relato, credibilidad y hecho probado?

Cierre

El expediente judicial no perdona la improvisación.

Una entrevista mal hecha puede contaminar un testimonio.

Una conclusión exagerada puede debilitar una causa.

Un informe confuso puede dejar sin protección a una víctima.

Y una pericia técnicamente pobre puede ser utilizada para desarmar aquello que pretendía sostener.

Por eso, pensar como perito implica entender que cada pregunta debe poder justificarse, cada inferencia debe poder sostenerse y cada conclusión debe tener un camino metodológico visible.

En psicología forense, la autoridad no se impone por experiencia.

Se construye con método, rigor y prudencia técnica.

EL PROBLEMA DE LA VERDAD EN PSICOLOGÍA FORENSE

La trampa más peligrosa para un perito: creer que su función es descubrir “la verdad”

Uno de los mayores errores que cometen los profesionales que ingresan al ámbito judicial consiste en pensar que el objetivo de la evaluación forense es determinar si algo ocurrió o no ocurrió.

Sin embargo, la psicología forense no trabaja con una única verdad.

Trabaja con múltiples niveles de verdad que interactúan, se contradicen, se superponen y, muchas veces, se confunden.

Cuando un perito no comprende esta diferencia, corre el riesgo de transformarse en investigador, fiscal, defensor o juez.

Y deja de ser perito.

La pregunta fundamental no es:

"¿Qué pasó?"

La pregunta fundamental es:

"¿Qué puedo afirmar científicamente acerca de lo que esta persona relata, recuerda, siente, comunica y representa?"

Verdad subjetiva

La verdad de la experiencia vivida

Toda persona construye una narrativa sobre lo que le ocurre.

Esa narrativa es real para quien la experimenta.

No importa si los hechos fueron exactamente así.

Lo importante es que esa persona los vive como verdaderos.

Un niño puede sentir que fue abandonado.

Una mujer puede sentirse permanentemente amenazada.

Un hombre puede sentirse humillado.

Un adolescente puede sentirse rechazado.

La vivencia emocional es auténtica.

La experiencia subjetiva existe.

Y el sufrimiento derivado de ella también.

Error frecuente

Confundir experiencia subjetiva con prueba objetiva

Un sujeto puede experimentar miedo genuino.
Pero el miedo no demuestra por sí mismo que el hecho temido haya ocurrido.
Lo que demuestra es que la persona siente miedo.
Y eso ya constituye un dato clínico y forense relevante.

Lo que observa el perito

El perito analiza:

- Cómo vive la persona los hechos.
- Cómo los representa.
- Cómo los simboliza.
- Cómo los integra a su identidad.

No analiza únicamente los hechos.
Analiza la experiencia de los hechos.

Verdad psicológica

La coherencia interna de una narrativa

La verdad psicológica refiere a la forma en que una persona organiza internamente una experiencia.

Aquí no nos preguntamos si el hecho ocurrió.

Nos preguntamos:

¿El relato es coherente con el funcionamiento psicológico del sujeto?

Ejemplo:

Una víctima de abuso sexual puede presentar:

- Vergüenza.
- Ambivalencia.
- Silencios.
- Contradicciones parciales.
- Culpa.

- Evitación.

Todo ello puede ser psicológicamente congruente con experiencias traumáticas.

La verdad psicológica no prueba el hecho.

Pero ayuda a comprender si el relato resulta compatible con determinadas dinámicas emocionales.

El valor pericial

La psicología aporta precisamente esto:

Comprender la lógica emocional, cognitiva y narrativa que sostiene una determinada versión de los acontecimientos.

Verdad histórica

Lo que efectivamente ocurrió

La verdad histórica es el acontecimiento real.

Es aquello que sucedió en tiempo y espacio.

Lo que pasó.

Lo que alguien hizo.

Lo que alguien dijo.

Lo que alguien observó.

El gran problema

La verdad histórica rara vez está completamente disponible.

Los hechos ya ocurrieron.

No pueden repetirse.

No pueden observarse directamente.

Llegan al expediente fragmentados.

A través de:

- Testimonios.
- Documentos.
- Pericias.
- Grabaciones.
- Evidencias físicas.

La humildad epistemológica del perito

El psicólogo no suele tener acceso directo a la verdad histórica.

Tiene acceso a representaciones de esa verdad.

A recuerdos.

A narrativas.
A reconstrucciones.
Por eso debe evitar afirmaciones absolutas.

Verdad jurídica

La verdad que construye el sistema judicial
Esta es probablemente la más difícil de comprender.
La verdad jurídica no necesariamente coincide con la verdad histórica.
La verdad jurídica es aquella que logra acreditarse dentro de las reglas del proceso.
Es una verdad procesal.

Construida mediante:

- Pruebas admitidas.
- Testimonios.
- Informes.
- Evidencia material.
- Valoración judicial.

Un hecho puede haber ocurrido
Y aun así no quedar probado.
Un hecho puede no haber ocurrido.
Y sin embargo parecer probado.
Por eso la justicia trabaja con estándares de prueba.
No con certezas absolutas.

El lugar del perito

El perito no determina la verdad jurídica.
Contribuye a su construcción.
Aporta conocimiento especializado.
Nada más.
Pero tampoco nada menos.

La neutralidad técnica

El corazón ético de la psicología forense
La neutralidad técnica es una de las competencias más difíciles de desarrollar.
Porque el perito trabaja con seres humanos.
Y los seres humanos generan emociones.

Casos que movilizan

Niños abusados.
Mujeres golpeadas.

Personas traumatizadas.
Adultos mayores vulnerados.
Víctimas de violencia extrema.
Acusados estigmatizados.
Denuncias falsas.
Historias desgarradoras.

El riesgo invisible

Cuando aparece la emoción aparece también la identificación.
Y cuando aparece la identificación aparece el sesgo.

Objetividad

¿Qué significa realmente?
No significa ausencia de emociones.
Eso es imposible.
Significa que las emociones no gobiernen las conclusiones.
El perito puede conmoverse.
Pero no puede concluir desde la conmoción.
Debe concluir desde los datos.

Regla de oro:

Sentir es humano.
Inferir requiere método.

Imparcialidad

No trabajar para ninguna de las partes
El perito no es fiscal.
El perito no es defensor.
El perito no es activista.
El perito no es terapeuta.
El perito trabaja para los datos.

La pregunta constante

¿Qué información contradice mi hipótesis?
Los buenos peritos buscan evidencia.
Los excelentes peritos buscan evidencia que los contradiga.

Equidistancia

Mantener la misma distancia técnica respecto de todas las hipótesis
La equidistancia no implica indiferencia.

Implica apertura.

Significa que:

- La hipótesis de abuso debe ser explorada.
- La hipótesis de error debe ser explorada.
- La hipótesis de sugestión debe ser explorada.
- La hipótesis de conflicto familiar debe ser explorada.

Todas deben tener la misma oportunidad de ser evaluadas.

Humanidad sin parcialidad

Uno de los mitos más dañinos de la psicología forense sostiene que ser neutral implica ser frío.

Es falso.

El mejor entrevistador forense suele ser profundamente humano.

Escucha.

Respeto.

Contiene.

Acompaña.

Pero no adopta posiciones.

No promete resultados.

No valida hipótesis.

No anticipa conclusiones.

El perito como traductor

La función más sofisticada de la psicología forense

El juez habla lenguaje jurídico.

La víctima habla lenguaje emocional.

El acusado habla lenguaje defensivo.

La familia habla lenguaje afectivo.

La escuela habla lenguaje pedagógico.

La policía habla lenguaje investigativo.

El psicólogo forense debe traducir todos esos lenguajes.

Relatos → Indicadores

La persona dice:

"No podía dormir."

El perito traduce:

Alteraciones del sueño.

La persona dice:

"Sentía que estaba de nuevo allí."

El perito traduce:

Fenómenos intrusivos.

La persona dice:
"No quiero pasar por esa calle."
El perito traduce:
Conductas evitativas.

Indicadores → Hipótesis

Los indicadores aislados no explican nada.
Deben organizarse.
Por ejemplo:

- Evitación.
- Intrusiones.
- Hipervigilancia.
- Reactividad emocional.

Pueden dar lugar a la hipótesis de afectación traumática.

Hipótesis → Conclusiones

Aquí aparece el verdadero arte forense.
La conclusión no puede ser más fuerte que los datos.
Jamás.

Mala conclusión

"La evaluación demuestra que fue abusada."

Conclusión técnicamente defendible:

"La evaluación permite identificar indicadores psicológicos compatibles con una experiencia traumática de naturaleza sexual. Dichos hallazgos resultan consistentes con la narrativa aportada por la entrevistada, aunque su valoración definitiva debe integrarse al conjunto de elementos probatorios disponibles en el expediente."

El psicólogo forense no descubre la verdad

No condena.
No absuelve.
No toma partido.
Su función es mucho más compleja.
Transforma experiencias humanas en conocimiento técnicamente utilizable.
Transforma relatos en indicadores.
Transforma indicadores en hipótesis.
Transforma hipótesis en conclusiones defendibles.

Y lo hace comprendiendo una realidad fundamental: que entre lo que ocurrió, lo que se recuerda, lo que se relata y lo que finalmente decide la justicia, existe un largo camino donde la rigurosidad técnica puede marcar la diferencia entre la claridad y el error judicial.

MÓDULO II

PSICOTRAUMATOLOGÍA DEL TESTIMONIO

Trauma, memoria y construcción narrativa en contexto judicial

En el ámbito judicial, uno de los errores más graves consiste en evaluar el testimonio traumático como si fuera un relato ordinario.

El sistema judicial suele esperar que la víctima relate de forma lineal, ordenada, cronológica, precisa y emocionalmente coherente.

Pero el trauma no siempre se recuerda de esa manera.

El trauma puede alterar la forma en que la experiencia es registrada, almacenada, evocada y narrada.

Por eso, el perito forense debe comprender una diferencia fundamental:

**Una memoria fragmentada no es automáticamente una memoria falsa.
una contradicción parcial no es automáticamente una mentira.
una revelación tardía no es automáticamente una invención.**

La psicotraumatología aplicada al testimonio permite comprender cómo determinadas experiencias extremas impactan sobre la memoria, el lenguaje, la temporalidad, la emoción y la construcción narrativa. La literatura científica vincula el estrés traumático con alteraciones en sistemas neurobiológicos implicados en memoria y regulación emocional, especialmente amígdala, hipocampo y corteza prefrontal.

Neurobiología del trauma aplicada al ámbito judicial

Cuando una persona atraviesa una situación traumática, el organismo no funciona desde la lógica reflexiva habitual. **Funciona desde la supervivencia.**

El sistema nervioso prioriza:

Sobrevivir antes que narrar.
Defenderse antes que ordenar.
Registrar amenaza antes que construir una historia coherente.

En una situación de abuso, violencia, amenaza o sometimiento, el cerebro puede codificar con gran intensidad ciertos aspectos sensoriales o emocionales, mientras otros quedan confusos, fragmentados o pobremente integrados.

Desde el punto de vista forense, esto es central porque muchos operadores judiciales esperan que el relato traumático tenga la forma de una declaración policial perfecta.

Pero la memoria traumática no siempre aparece como una película completa. Muchas veces aparece como escenas, sensaciones, imágenes, olores, sonidos, frases, posiciones corporales o estados emocionales.

La pregunta pericial no debe ser solamente:

“¿Por qué no recuerda todo?”

Debe ser:

“¿Qué tipo de recuerdo está disponible, cómo se organiza y qué valor testimonial puede tener?”

Amígdala, hipocampo y corteza prefrontal

Amígdala: el detector de amenaza

La amígdala cumple un rol clave en la detección de peligro y en la activación emocional. En contextos traumáticos, puede intensificar la respuesta de miedo, alarma, hipervigilancia o congelamiento.

Judicialmente esto importa porque una víctima puede recordar con fuerza el miedo, el cuerpo del agresor, una frase, una puerta, una habitación, una sensación corporal; pero puede no ordenar adecuadamente la secuencia temporal completa.

El error forense sería decir:

“Si no recuerda todo, no es confiable.”

La lectura técnica sería:

La evocación presenta predominio de elementos emocionales y sensoriales, lo cual puede ser compatible con codificación bajo estrés traumático; debe analizarse junto con la estructura narrativa, la consistencia interna y el resto de los elementos del expediente.

Hipocampo: el organizador contextual

El hipocampo participa en la contextualización del recuerdo: tiempo, lugar, secuencia, integración autobiográfica.

Cuando el estrés es intenso, la integración contextual puede verse afectada.

Esto puede generar relatos con:

- Desorden temporal;
- Dificultad para ubicar fechas;
- Lagunas;
- Mezcla de escenas;
- Recuerdos parciales;
- Fragmentación narrativa.

Esto no significa que todo relato desordenado sea verdadero.

Significa que **el desorden no puede ser usado automáticamente como indicador de falsedad.**

Corteza prefrontal: regulación, lenguaje y control ejecutivo

La corteza prefrontal permite organizar, inhibir, planificar, evaluar y verbalizar.

Bajo amenaza intensa, su funcionamiento puede disminuir frente a la activación defensiva.

En entrevista forense esto puede observarse como:

- Bloqueo;
- Respuestas breves;
- Dificultad para explicar;
- Silencios prolongados;
- Desorganización;
- Imposibilidad de precisar detalles;
- Aparente frialdad emocional.

El perito debe evitar interpretaciones ingenuas:

“No se emocionó, entonces no le pasó.”

“Se emocionó demasiado, entonces exagera.”

La respuesta emocional no es prueba directa de verdad o mentira. Es un dato que debe ser interpretado dentro del conjunto clínico-forense.

Trauma y memoria autobiográfica

La memoria autobiográfica es la memoria de la propia vida.

Permite decir: **“esto me pasó a mí, en determinado momento, en determinado lugar, dentro de mi historia.”**

El trauma puede alterar esta integración. Algunas experiencias traumáticas no se integran como recuerdos narrativos completos, sino como fragmentos intrusivos o recuerdos sobregeneralizados.

Estudios sobre TEPT describen alteraciones en memoria autobiográfica, incluyendo intrusiones, flashbacks y dificultad para recuperar recuerdos específicos.

En términos forenses, esto significa que la entrevista debe ayudar a recuperar información sin imponerla.

El entrevistador debe favorecer:

- Narrativa libre;
- Preguntas abiertas;
- Recuperación contextual;
- No sugestión;
- Respeto por silencios;
- Precisión sin presión.

La mala entrevista fuerza una cronología artificial.

La buena entrevista permite que la persona reconstruya lo recordado sin que el entrevistador coloque contenido.

Memoria traumática y fragmentación narrativa

La fragmentación narrativa es uno de los fenómenos más relevantes en psicotraumatología del testimonio.

La persona puede recordar:

- Una escena, pero no el inicio;
- Una frase, pero no lo anterior;
- Una sensación corporal, pero no el orden;
- El rostro del agresor, pero no la hora;
- El miedo, pero no la secuencia;
- La habitación, pero no la fecha exacta.

Esto genera una tensión con la lógica judicial, porque el Derecho busca ordenar hechos, fechas, lugares, acciones y responsabilidades.

La psicología forense debe actuar como puente entre ambos lenguajes.

No debe justificar todo.

No debe creer todo.

No debe descartar todo.

Debe traducir técnicamente.

La pregunta adecuada no es:

“¿El relato es perfecto?”

La pregunta adecuada es:

¿Qué estructura tiene este relato, qué elementos conserva, qué elementos pierde, qué aspectos son consistentes y qué hipótesis alternativas deben considerarse?

Lagunas mnésicas, contradicciones aparentes y desorganización temporal

Una laguna mnésica es una ausencia parcial de recuerdo. En contexto traumático puede aparecer por disociación, estrés extremo, evitación, miedo, vergüenza o dificultad de simbolización.

Pero atención: desde el punto de vista pericial, una laguna no debe interpretarse automáticamente como trauma.

También puede deberse a:

- Paso del tiempo;
- Edad evolutiva;
- Consumo de sustancias;
- Deterioro cognitivo;
- Sugestión;
- Conflicto familiar;
- Invención;
- Confusión;
- Contaminación externa.

El perito serio no usa el trauma como explicación universal.

El perito serio formula hipótesis diferenciales.

Contradicción aparente

No toda contradicción tiene el mismo peso.

Hay contradicciones periféricas y contradicciones nucleares.

Una contradicción periférica puede referirse a horario, ropa, ubicación exacta, cantidad de veces o detalles secundarios.

Una contradicción nuclear afecta el corazón del hecho: quién, qué acción, cómo ocurrió, en qué contexto esencial.

La tarea forense consiste en discriminar:

¿La contradicción afecta el núcleo del relato o solamente un elemento secundario?

¿La contradicción puede explicarse por estrés, edad, vergüenza, miedo o paso del tiempo?

¿La contradicción aparece después de entrevistas sugestivas o influencia de terceros?
¿La contradicción mejora, empeora o se transforma con el tiempo?

Trauma complejo y revelación tardía

En abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y sometimiento prolongado, la revelación rara vez es un acto simple. Muchas veces es un proceso.

La víctima puede revelar parcialmente, retractarse, callar, minimizar, negar y luego ampliar.

Esto no debe ser leído automáticamente como falsedad. La investigación sobre abuso sexual infantil muestra que las demoras en revelar son frecuentes, y algunos niños pueden tardar semanas, meses o años en contar completamente lo sucedido.

En trauma complejo intervienen factores como:

- Dependencia emocional;
- Miedo al agresor;
- Vínculo familiar;
- Culpa;
- Vergüenza;
- Amenazas;
- Lealtades divididas;
- Temor a no ser creído;
- Miedo a destruir la familia;
- Normalización del abuso;
- Inmadurez evolutiva.

Desde una mirada forense, la revelación tardía debe analizarse como fenómeno narrativo, vincular y contextual.

No alcanza preguntar:

“¿Por qué no lo dijo antes?”

Esa pregunta suele ser pobre, culpabilizante y técnicamente ingenua.

La pregunta forense adecuada es:

“¿Qué condiciones internas, familiares, relacionales e institucionales facilitaron o inhibieron la posibilidad de revelar?”

El mito de la víctima perfecta

El sistema judicial, la opinión pública e incluso algunos profesionales siguen esperando una víctima ideal:

- Que denuncie rápido;

- Que recuerde todo;
- Que no se contradiga;
- Que lllore en el momento justo;
- Que se muestre afectada, pero no demasiado;
- Que no tenga ambivalencias;
- Que no vuelva con el agresor;
- Que no dude;
- Que no se retracte;
- Que sea clara, pura, ordenada y consistente.

Esa víctima perfecta rara vez existe.

La víctima real puede ser contradictoria, ambivalente, evitativa, confusa, afectada, desafectivizada, irritada, bloqueada o aparentemente fría.

El mito de la víctima perfecta produce errores judiciales porque transforma expectativas culturales en criterios de credibilidad.

La psicología forense debe desmontar ese mito.

Pero debe hacerlo sin caer en el extremo opuesto.

No se trata de decir:

“Toda contradicción confirma trauma.”

Se trata de decir:

“La conducta de una víctima debe ser interpretada desde conocimientos técnicos sobre trauma, desarrollo, vínculo, coerción y memoria, no desde estereotipos sociales.”

Inconsistencia, confusión traumática y mentira

Inconsistencia

Una inconsistencia es una variación entre versiones.

Puede ser menor o mayor.

Puede afectar detalles periféricos o nucleares.

Puede surgir por memoria, miedo, vergüenza, sugestión, mala entrevista o falsedad.

La inconsistencia exige análisis, no reacción automática.

Confusión traumática

La confusión traumática puede aparecer cuando el sujeto recuerda desde estados emocionales intensos, fragmentación, disociación o desorganización temporal.

Puede decir:

“No sé si fue antes o después.”

“No recuerdo cómo empezó.”

**“Me acuerdo de partes.”
“Sé que estaba ahí, pero no puedo ordenar todo.”**

Esto debe ser explorado con preguntas abiertas y no sugestivas.

Mentira

La mentira implica intención de engañar.
Y esa intención no puede inferirse livianamente.
Un relato falso puede tener detalles.
Un relato verdadero puede tener lagunas.
Un relato emocional puede ser impreciso.
Un relato frío puede ser verdadero.
Por eso, ningún indicador aislado permite determinar mentira o verdad.

La evaluación debe considerar:

- Calidad narrativa;
- Consistencia interna;
- Consistencia externa;
- Condiciones de entrevista;
- Posible contaminación;
- Motivación secundaria;
- Edad;
- Desarrollo;
- Trauma;
- Documentación;
- Hipótesis alternativas.

Impacto del trauma en niños, adolescentes y adultos

Niños

En niños, el testimonio depende de desarrollo cognitivo, lenguaje, memoria, apego, miedo, dependencia y capacidad simbólica.
El niño puede no comprender plenamente lo ocurrido.
Puede usar lenguaje corporal o expresiones infantiles.
Puede revelar de forma indirecta.
Puede necesitar tiempo.
Puede responder lo que cree que el adulto espera si la entrevista es sugestiva.
Por eso los protocolos de entrevista infantil recomiendan estructuras basadas en evidencia, uso de preguntas abiertas, rapport adecuado y reducción de la sugestión.
El protocolo NICHD, por ejemplo, ha mostrado mejorar la calidad de la información obtenida de presuntas víctimas infantiles.

Adolescentes

En adolescentes aparecen otros factores:

- Vergüenza intensa;
- Temor a exposición social;

- Culpa;
- Sexualidad en desarrollo;
- Miedo a represalias;
- Dependencia emocional;
- Ambivalencia;
- Presión de pares;
- Temor a no ser creídos.
-

El adolescente puede mostrarse desafiante, frío o irónico, incluso cuando está afectado.
El error clínico-forense es esperar una afectividad infantil en un sujeto adolescente.

Adultos

En adultos, especialmente en violencia doméstica, abuso sexual, trauma laboral o violencia institucional, el testimonio puede estar atravesado por:

- Vergüenza;
- Miedo;
- Daño narcisista;
- Evitación;
- Hipervigilancia;
- Culpa;
- Dependencia económica;
- Vínculo traumático;
- Sensación de indefensión;
- Síntomas depresivos o ansiosos.

Fórmula pericial adecuada

A veces la frialdad no es ausencia de daño.
Es una defensa.

Clave pericial: lo que el trauma explica y lo que no explica

El trauma puede explicar fragmentación, evitación, desorganización o revelación tardía.
Pero el trauma no prueba por sí mismo el hecho denunciado.
Un diagnóstico de TEPT no demuestra automáticamente abuso.
Una crisis de angustia no demuestra automáticamente violencia.
Una laguna mnésica no demuestra automáticamente victimización.
Una narrativa fragmentada no demuestra automáticamente verdad.
Lo técnicamente correcto es hablar de compatibilidad, consistencia, congruencia y límites.

Fórmula pericial adecuada:

“Los hallazgos observados resultan compatibles con afectación traumática, pero no permiten por sí solos establecer la ocurrencia del hecho investigado. Su valoración debe integrarse con la totalidad de los elementos del expediente.”

Esta frase protege al perito.

Protege la calidad del informe.
Y protege al sistema judicial de conclusiones abusivas.

Guion de lectura

“Cuando entrevistamos a una persona traumatizada en contexto judicial, no estamos simplemente escuchando una historia.

Estamos frente a **una memoria que pudo haber sido codificada** bajo amenaza, miedo, vergüenza, sometimiento o disociación.

El error judicial clásico es exigirle a esa memoria **que funcione como un registro notarial**. Pero la memoria humana no es una cámara. Y la memoria traumática, mucho menos.

Nuestra tarea como peritos no es creer ingenuamente ni sospechar automáticamente. Nuestra tarea es analizar la calidad del relato, sus condiciones de producción, su estructura narrativa, sus vacíos, sus detalles, sus transformaciones y sus posibles contaminaciones.

Una víctima puede recordar fragmentos y decir la verdad. También una persona puede construir un relato falso con aparente coherencia. Por eso el perito serio no trabaja con intuiciones. Trabaja con método.

En psicología forense, la pregunta no es ‘¿me convence emocionalmente este relato?’. La pregunta es: ‘¿qué valor técnico, narrativo y pericial tiene la información obtenida, y hasta dónde puedo concluir sin invadir el lugar del juez?’.”

Cierre

La psicotraumatología del testimonio no debe ser utilizada para justificar cualquier relato.

Debe ser utilizada para evitar interpretaciones judiciales pobres.

El trauma no convierte automáticamente un relato en verdadero.

Pero obliga a analizarlo con una complejidad que muchas veces el sistema judicial no posee.

Aquí está la función del perito.

Traducir el lenguaje del trauma al lenguaje del expediente.

Explicar por qué una persona puede callar durante años.

Por qué puede recordar en fragmentos.

Por qué puede angustiarse sin poder ordenar.

Por qué puede parecer fría y estar devastada.

Por qué puede contradecirse en detalles secundarios y conservar consistencia en el núcleo del hecho.

Pero también debe señalar cuándo hay contaminación, sugestión, inconsistencia grave, exageración, simulación o ausencia de sustento técnico.

El perito no está para creer.

No está para descreer.

Está para analizar.

Y en el ámbito judicial, analizar bien puede ser la diferencia entre proteger a una víctima, evitar una condena injusta o impedir que una mala entrevista destruya la verdad posible del expediente.

MÓDULO III

ARQUITECTURA DE LA ENTREVISTA FORENSE

Cómo obtener información sin contaminarla

La entrevista forense no es una conversación clínica.

No es una charla exploratoria.

No es una instancia de contención terapéutica.

No es un interrogatorio policial.

No es una búsqueda de confesión.

*LA ENTREVISTA FORENSE ES UN PROCEDIMIENTO TÉCNICO DESTINADO A
OBTENER INFORMACIÓN RELEVANTE, CONFIABLE, VERIFICABLE Y
JURÍDICAMENTE UTILIZABLE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL
RELATO.*

En el campo judicial, una entrevista no vale solamente por lo que la persona dice.

Vale por cómo se obtuvo lo que dijo.

Una respuesta puede parecer importante, pero si fue obtenida mediante sugestión, presión, inducción o preguntas contaminantes, su valor probatorio disminuye. Por eso, la arquitectura de la entrevista es tan importante como el contenido del relato.

La regla central es esta:

En psicología forense, la calidad de la información depende directamente de la calidad de las preguntas.

Una pregunta mal formulada puede introducir contenido.

Una pregunta cerrada puede reducir el relato.

Una pregunta sugestiva puede contaminar la memoria.

Una pregunta coercitiva puede producir respuestas defensivas.

Una entrevista sin método puede destruir una pericia.

Principios científicos de la entrevista forense

La entrevista forense se sostiene sobre principios básicos:

Neutralidad

El entrevistador no debe entrevistar para confirmar una hipótesis previa.
Debe entrevistar para explorar información.

La neutralidad no significa frialdad. Significa no dirigir el relato hacia una conclusión deseada.

El entrevistador neutral no piensa: "Voy a demostrar que esto ocurrió."

Piensa:

"Voy a generar las condiciones para obtener el relato más libre, completo y menos contaminado posible."

No sugestión

La sugestión ocurre cuando la pregunta introduce contenido que la persona no había dicho.

Ejemplo contaminante:

"¿Tu papá te tocó cuando estabas en la cama?"

Aquí el entrevistador introduce sujeto, acción y contexto.

Pregunta adecuada: "Contame qué pasó."

Luego:

"Dijiste que estabas en la cama. Contame más sobre eso."

La diferencia es enorme: en la primera, el entrevistador coloca información; en la segunda, profundiza información ya aportada por la persona.

Máxima producción espontánea

La mejor información forense suele aparecer cuando la persona relata libremente, sin que el entrevistador le imponga estructura, palabras o interpretaciones.

Por eso, la narrativa libre es el núcleo de la entrevista forense.

El entrevistador debe aprender a tolerar silencios, pausas, desorden inicial y fragmentación.

La ansiedad del profesional por ordenar demasiado rápido puede contaminar.

Trazabilidad

Toda conclusión debe poder reconstruirse hacia atrás.

El juez, el fiscal, el abogado o el tribunal deberían poder ver:

- Qué preguntó el profesional;
- Qué respondió la persona;
- Qué información surgió espontáneamente;
- Qué información fue clarificada;
- Qué inferencias realizó el perito;
- Qué límites tuvo la evaluación.

Una entrevista sin trazabilidad es vulnerable.

Prudencia técnica

La entrevista forense no debe buscar frases espectaculares.

Debe buscar información técnicamente defendible.

El entrevistador no debe forzar revelaciones, confesiones ni confirmaciones.

Debe permitir que la información emerja con el menor grado posible de interferencia.

Protocolos basados en evidencia

Los protocolos de entrevista forense existen porque la improvisación aumenta el riesgo de error.

Un protocolo no es una cárcel. Es una estructura de protección metodológica.

Ayuda a:

- Ordenar la entrevista;
- Reducir sesgos;
- Favorecer preguntas abiertas;
- Preservar la narrativa libre;
- Evitar inducción;
- Registrar adecuadamente;
- Cerrar sin contaminar.

Modelos de referencia más reconocidos

Protocolo NICHD para entrevistas investigativas con niños

¿Qué es el Protocolo NICHD? El NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) es un protocolo de entrevista investigativa desarrollado por el instituto homónimo de los Estados Unidos, diseñado específicamente para obtener relatos más precisos, completos y confiables de niños y adolescentes en investigaciones de abuso sexual, maltrato y otros hechos traumáticos.

Su principal objetivo es reducir la sugestión y la contaminación del relato, favoreciendo que el niño proporcione información mediante el recuerdo libre en lugar de respuestas inducidas por preguntas directivas.

Principios fundamentales del NICHD

Prioriza las preguntas abiertas.

Favorece el relato espontáneo del niño.

Minimiza la influencia del entrevistador.

Reduce el riesgo de falsos recuerdos.

Mejora la calidad y cantidad de información obtenida.

Está respaldado por amplia evidencia científica internacional.

Ejemplos de preguntas NICHD

✓ "Cuéntame todo lo que pasó desde el principio."

✓ "Luego, ¿qué ocurrió?"

✓ "Dime más sobre eso."

✓ "¿Qué recuerdas de ese momento?"

✗ "¿Tu padrastro te tocó?"

✗ "¿Fue en tu dormitorio?"

✗ "¿Te hizo daño?"

Importancia psicoforense

Desde una perspectiva psicoforense, el NICHD constituye uno de los modelos de entrevista infantil con mayor respaldo empírico para la evaluación de denuncias de abuso sexual, ya

que aumenta la calidad probatoria del testimonio, disminuye la contaminación narrativa y protege la integridad psicológica del niño durante el proceso de exploración.

Entrevista cognitiva

La Entrevista Cognitiva es una técnica de entrevista desarrollada por los psicólogos Ronald Fisher y Edward Geiselman, basada en los principios de la psicología de la memoria. Su objetivo es aumentar la cantidad y calidad de la información obtenida de testigos y víctimas, reduciendo la sugestión y los errores.

Principales estrategias

Reinstauración del contexto: recordar el lugar, emociones y circunstancias del hecho.

Relato libre: narrar todo lo que se recuerde sin interrupciones.

Cambio de orden: contar los hechos desde distintos momentos temporales.

Cambio de perspectiva: describir la situación desde otro punto de vista.

Aplicación forense

Se utiliza en investigaciones criminales, entrevistas a testigos y víctimas para favorecer la recuperación de recuerdos más detallados y fiables.

Idea central

La Entrevista Cognitiva busca facilitar la recuperación natural de los recuerdos, obteniendo relatos más completos, detallados y precisos, con la menor influencia posible del entrevistador. (Fisher y Geiselman, 1992).

Modelo PEACE

El Modelo PEACE es un método de entrevista investigativa desarrollado en el Reino Unido durante la década de 1990 para mejorar la calidad de las entrevistas policiales y forenses, evitando prácticas coercitivas y favoreciendo la obtención de información confiable.

El nombre PEACE corresponde a las etapas del modelo:

P – Planning and Preparation: Planificación y preparación.

E – Engage and Explain: Establecimiento de rapport y explicación del proceso.

A – Account: Obtención del relato libre y exploración de los hechos.

C – Closure: Cierre adecuado de la entrevista.

E – Evaluation: Evaluación posterior de la información obtenida.

Características principales

- Prioriza la búsqueda de información sobre la confesión.
- Utiliza preguntas abiertas y escucha activa.
- Reduce la sugestión y la coerción.
- Favorece entrevistas éticas y basadas en evidencia.

Aplicación psicoforense

Se utiliza en entrevistas a testigos, víctimas, sospechosos y en diversos contextos judiciales e investigativos, siendo actualmente uno de los modelos más reconocidos internacionalmente.

Idea central

El modelo PEACE busca obtener información fiable mediante una entrevista estructurada, ética y centrada en la investigación de los hechos, no en la obtención de confesiones.

Protocolo RATAAC

El Protocolo RATAAC es un modelo de entrevista forense infantil desarrollado por Thomas D. Lyon y ampliamente utilizado por Corner House para la evaluación de posibles situaciones de abuso y maltrato infantil.

El acrónimo RATAAC corresponde a las siguientes etapas:

- R – Rapport: establecimiento de vínculo y confianza.
- A – Anatomy Identification: identificación anatómica mediante lenguaje adecuado a la edad.
- T – Touch Inquiry: exploración de experiencias de contacto físico.
- A – Abuse Scenario: exploración de posibles situaciones abusivas.
- C – Closure: cierre de la entrevista.

Características principales

- Entrevista semiestructurada.
- Adaptada al desarrollo evolutivo del niño.
- Uso de preguntas abiertas y progresivas.
- Busca disminuir la ansiedad y favorecer la comunicación.
- Ampliamente utilizada en contextos de protección infantil y evaluación forense.

Aplicación psicoforense

Se emplea en investigaciones de abuso sexual infantil, maltrato y otros delitos contra niños, facilitando la obtención de información de manera estructurada y respetuosa.

Idea central

El protocolo RATAC procura crear un contexto seguro para que el niño pueda comunicar experiencias relevantes, utilizando una secuencia estructurada que favorece la obtención de información y reduce la influencia indebida del entrevistador.

Modelos de entrevista semiestructurada centrados en la obtención de información.

Todos comparten un principio esencial

La entrevista debe ser no acusatoria, no sugestiva y orientada a obtener información, no a confirmar una hipótesis.

Fase previa: planificación de la entrevista

Una entrevista forense empieza antes de sentarse frente a la persona.

El profesional debe preparar:

Objeto de la entrevista

¿Qué se necesita conocer?

No es lo mismo entrevistar para:

- Evaluar daño psíquico;
- Explorar credibilidad testimonial;
- Analizar condiciones parentales;
- Investigar abuso sexual infantil;
- Valorar riesgo;
- Realizar una pericia de parte;
- Responder un punto judicial específico.

El objeto delimita la entrevista.

Revisión del expediente

Antes de entrevistar, el perito debe conocer qué información existe, pero sin quedar capturado por ella.

Debe revisar:

- Denuncia;
- Informes previos;
- Declaraciones;
- Antecedentes institucionales;
- Informes escolares;
- Informes médicos;
- Oficios judiciales;
- Intervenciones previas.

Pero debe cuidarse de un riesgo: leer el expediente no debe convertirse en adoptar la hipótesis del expediente.

Hipótesis iniciales

El perito debe formular hipótesis, no creencias.

Hipótesis posibles:

- Ocurrencia del hecho denunciado;
- Relato compatible con trauma;
- Relato contaminado;
- Conflicto familiar;
- Sugestión;
- Exageración;
- Simulación;
- Error de interpretación;
- Daño psicológico independiente del hecho investigado.

Un perito serio no trabaja con una sola hipótesis. Trabaja con hipótesis alternativas.

Construcción de rapport forense

EL RAPPORT FORENSE NO ES AMISTAD.

NO ES ALIANZA TERAPÉUTICA.

NO ES SEDUCCIÓN EMOCIONAL.

NO ES PROMESA DE PROTECCIÓN.

El rapport forense es la creación de un clima mínimo de seguridad comunicacional para que la persona pueda relatar sin sentirse presionada.

El objetivo no es que la persona “confíe en mí” en sentido clínico.

El objetivo es que comprenda:

- Quién soy;
- Por qué estoy allí;
- Qué voy a hacer;
- Qué límites tiene la entrevista;
- Que puede decir “no sé”;
- Que puede corregirme;

- Que no debe adivinar;
- Que no debe complacerme;
- Que necesito que me cuente con sus propias palabras.

Apertura:

“Mi tarea es escucharte y tratar de entender lo que puedas contarme, con tus propias palabras.”

“Si no entendés una pregunta, podés decírmelo.”

“Si no sabés una respuesta, está bien decir ‘no sé’.”

“Si yo digo algo equivocado, podés corregirme.”

“No tenés que adivinar.”

“Lo importante es que me cuentes lo que recordás, no lo que pensás que yo quiero escuchar.”

Estas frases son fundamentales porque reducen complacencia, sugestión y respuestas por presión.

Narrativa libre y recuperación de información

La narrativa libre es el corazón de la entrevista forense.

Es el momento en que la persona relata sin interrupciones innecesarias, sin preguntas cerradas tempranas y sin dirección externa excesiva.

La consigna central puede ser:

“Contame todo lo que recuerdes, desde el principio, con tus propias palabras.”

Luego el entrevistador debe callar.

Este silencio técnico es una de las competencias más difíciles de aprender.

Muchos profesionales interrumpen porque se angustian, quieren ordenar, confirmar o temen perder información.

Pero cada interrupción puede cortar la recuperación espontánea.

Facilitadores narrativos no contaminantes

“Seguí.”

“Te escucho.”

“Contame más sobre eso.”

“¿Qué pasó después?”

“Volvamos a esa parte que mencionaste.”

“Dijiste ‘me asusté’. Contame más de ese momento.”

“Dijiste ‘pasó algo raro’. ¿Qué querés decir con eso?”

La clave es tomar palabras de la persona, no imponer palabras del entrevistador.

Técnicas de profundización narrativa

La profundización narrativa permite ampliar información sin contaminar. Se trabaja sobre contenidos ya introducidos por la persona.

Técnica del eco

Consiste en repetir una palabra significativa dicha por la persona, con tono interrogativo o de invitación.

Persona: "Después me quedé congelada."

Entrevistador: "Congelada..."

Esto permite que la persona amplíe sin introducir contenido.

Técnica de ampliación abierta

"Contame más sobre esa parte."

"Describime eso con más detalle."

"¿Qué recordás de ese momento?"

"¿Qué pasó inmediatamente antes?"

"¿Qué pasó inmediatamente después?"

Técnica de segmentación temporal

Cuando el relato es muy amplio o confuso, se puede ordenar sin sugerir.

"Vamos a ir por partes. Primero contame qué recordás antes de entrar a la habitación."

Luego:

"Ahora contame qué pasó dentro de la habitación."

Luego:

"Ahora contame qué ocurrió después."

La segmentación organiza, pero no debe introducir contenido.

Técnica de recuperación contextual

Ayuda a ubicar el recuerdo sin imponerlo.

"¿Dónde estabas?"

"¿Qué podías ver desde ahí?"

"¿Quiénes estaban cerca?"

"¿Qué estaba pasando alrededor?"

"¿Qué recordás del lugar?"

Estas preguntas pueden favorecer detalles contextuales relevantes.

Clarificación y exploración de detalles

La clarificación no es confrontación.

Clarificar significa ayudar a precisar una información que ya apareció.

Ejemplo:

Persona: "Él se acercó demasiado."

Pregunta contaminante:

"¿Te tocó?"

Pregunta adecuada:

"Cuando decís que se acercó demasiado, ¿qué querés decir?"

Si la persona luego dice "me tocó", recién allí se puede profundizar:

"Dijiste que te tocó. Contame cómo fue eso."

Áreas de clarificación

- Tiempo;
- Lugar;
- Personas presentes;
- Acciones;
- Palabras dichas;
- Secuencia;
- Frecuencia;
- Contexto previo;
- Contexto posterior;
- Respuesta emocional;
- Conducta posterior;
- Revelación a terceros.

Verificación interna del relato

La verificación interna no significa buscar contradicciones para desacreditar.

Significa analizar la organización del relato.

El entrevistador debe observar:

- Si hay secuencia;
- Si hay detalles contextuales;
- Si hay elementos sensoriales;
- Si hay autocorrecciones;
- Si reconoce lagunas;
- Si diferencia lo recordado de lo inferido;
- Si aparecen cambios relevantes;
- Si hay consistencia entre núcleo y periferia.

Preguntas útiles:

"¿Eso lo recordás o te lo contaron?"

"¿Eso lo viste vos o lo pensaste después?"

"¿De esa parte estás seguro o no recordás bien?"

“¿Hay algo que no puedas recordar?”
“¿Hay algo que hayas recordado después?”

Estas preguntas son muy valiosas porque ayudan a diferenciar memoria directa, inferencia, información de terceros y reconstrucción posterior.

Cierre técnico de la entrevista

El cierre no es un trámite.

Un mal cierre puede contaminar, prometer, validar o generar falsas expectativas.

El cierre debe:

- Agradecer la colaboración;
- No reforzar una versión;
- No felicitar por “decir la verdad”;
- No anticipar conclusiones;
- No prometer resultados judiciales;
- Verificar si la persona quiere agregar algo;
- Explicar pasos generales si corresponde.

Frases adecuadas

“Gracias por contar lo que pudiste recordar.”
“Antes de terminar, ¿hay algo más que consideres importante agregar?”
“¿Hay algo que no te pregunté y pensás que debería saber?”
“No voy a sacar conclusiones ahora; mi tarea es analizar técnicamente toda la información.”

Frases inadecuadas

“Te creo.”
“Ahora se va a hacer justicia.”
“Fuiste muy valiente por contar la verdad.”
“Con esto alcanza.”
“Ya está claro lo que pasó.”

Estas frases pueden contaminar, reforzar, sugestionar o comprometer la neutralidad.

Tipología de preguntas

Preguntas abiertas

Son las preguntas más valiosas en entrevista forense.
Permiten producción libre.

Ejemplos:

“Contame qué pasó.”
“Contame todo lo que recuerdes.”
“Describime ese momento.”
“¿Qué pasó después?”
“¿Qué recordás de esa situación?”

Ventaja: generan información más espontánea y menos contaminada.

Preguntas focalizadas

Se usan después de la narrativa libre para ampliar un punto ya mencionado.

Ejemplos:

“Dijiste que estabas en la cocina. Contame más sobre ese lugar.”
“Mencionaste que él te habló. ¿Qué recordás de lo que dijo?”
“Dijiste que tuviste miedo. ¿Qué pasó en ese momento?”
Ventaja: permiten profundizar sin introducir contenido externo.

Preguntas cerradas

Deben usarse con prudencia, generalmente hacia etapas posteriores.

Ejemplos:

“¿Estabas solo o había alguien más?”
“¿Eso ocurrió de día o de noche?”
“¿Lo viste una vez o más de una vez?”

Riesgo: reducen la respuesta, aumentan la posibilidad de error y pueden favorecer respuestas complacientes.

Preguntas sugestivas

Son preguntas que introducen la respuesta esperada.

Ejemplo:

“¿Te tocó ahí, verdad?”
“¿Tu mamá te dijo que no contarás?”
“¿Él te amenazó para que guardaras silencio?”

Estas preguntas son peligrosas porque contaminan.

Preguntas presuposicionales

Dan por hecho algo que no fue establecido.

Ejemplo:

“¿Cuándo empezó el abuso?”

Esta pregunta presupone que hubo abuso.

Forma adecuada:

“Contame qué pasó.”

O, si ya fue referido:

“Dijiste que eso ocurrió varias veces. Contame sobre la primera vez que recordás.”

Preguntas coercitivas

Presionan emocionalmente.

Ejemplos:

“Tenés que decir la verdad.”

“Si no hablás, no podemos ayudarte.”

“Pensá bien porque esto es muy importante.”

“¿Estás segura de que no pasó algo más?”

Estas preguntas pueden generar ansiedad, complacencia o respuestas defensivas.

Escalera técnica de preguntas

Una entrevista forense debe avanzar de menor a mayor directividad.

Nivel 1: invitación abierta

“Contame todo lo que recuerdes.”

Nivel 2: ampliación abierta

“Contame más sobre esa parte.”

Nivel 3: focalización sobre contenido ya dicho

“Dijiste que estabas en el cuarto. Contame más sobre el cuarto.”

Nivel 4: clarificación específica

“¿Quién estaba allí?”

Nivel 5: cerrada necesaria

“¿Fue antes o después de la cena?”

Nivel 6: confrontación técnica, solo si corresponde

“Antes dijiste que ocurrió en la tarde y ahora mencionás la noche. Ayudame a entender esa diferencia.”

La regla es clara:

Nunca empezar por el nivel 5 o 6.

Estrategias para minimizar la contaminación testimonial

Registrar la entrevista

La entrevista debe quedar registrada siempre que sea posible.

Esto protege:

- A la persona entrevistada;
- Al profesional;
- Al proceso judicial;
- Al valor técnico del relato.

Evitar entrevistas múltiples innecesarias

Cada nueva entrevista puede modificar el relato.

La repetición puede introducir presión, aprendizaje, complacencia o contaminación.

Evitar reforzamiento emocional de contenido

No decir:

“Muy bien, eso era importante.”

“Ahora sí me estás contando.”

“Eso confirma lo que pensábamos.”

El refuerzo puede enseñar a la persona qué respuestas agradan al entrevistador.

Diferenciar lo recordado de lo inferido

Preguntar:

“¿Eso lo recordás directamente?”

“¿Eso te lo dijeron?”

“¿Eso lo pensaste después?”

“¿Eso lo viste o lo suponés?”

Usar lenguaje de la persona

Si la persona dice “me hizo algo”, no traducir inmediatamente a “abuso”.

Si dice “me tocó”, no traducir inmediatamente a “agresión sexual”.

Primero se explora el significado propio:

“Cuando decís ‘me hizo algo’, ¿qué querés decir?”

“Cuando decís ‘me tocó’, contame cómo fue.”

Errores que destruyen una entrevista

Error 1: entrevistar para confirmar

El entrevistador ya cree saber lo que pasó y orienta todo hacia esa versión.

Error 2: usar lenguaje jurídico prematuro

Introducir palabras como abuso, violación, agresión, manipulación, amenaza, víctima o agresor antes de que la persona describa los hechos.

Error 3: cerrar demasiado pronto

No permitir narrativa libre suficiente.

Error 4: interrumpir por ansiedad

El profesional no tolera el silencio y completa el relato.

Error 5: mezclar clínica y pericia

Contener, interpretar, validar y concluir dentro de la misma entrevista.

Error 6: ignorar hipótesis alternativas

No explorar contaminación, influencia familiar, conflicto previo, sugestión, error perceptivo o motivaciones secundarias.

Fórmula de oro para el entrevistador forense

Antes de hacer una pregunta, el profesional debería preguntarse:

- ¿Esta pregunta introduce información?
- ¿Estoy usando palabras mías o de la persona?
- ¿Estoy buscando confirmar o explorar?
- ¿La respuesta podrá ser defendida en juicio?
- ¿Estoy aumentando o disminuyendo la contaminación?
- ¿Estoy respetando el ritmo narrativo?
- ¿Estoy diferenciando relato, recuerdo, inferencia y prueba?

Ejemplo aplicado

Relato inicial:

“Él me hizo cosas cuando estábamos solos.”

Respuesta deficiente:

“¿Te tocó tus partes íntimas?”

Respuesta forense adecuada:

“Contame qué querés decir con ‘me hizo cosas’.”

Si la persona responde:

“Me tocó.”

Entonces:

“Dijiste que te tocó. Contame cómo fue eso.”

Si dice:

“Fue en el cuarto.”

Entonces:

“Contame sobre ese cuarto.”

Si dice:

“Yo estaba acostada.”

Entonces:

“Contame qué pasó desde que estabas acostada.”

La entrevista avanza desde el relato de la persona, no desde la imaginación del entrevistador.

Una entrevista forense puede ser técnicamente brillante o puede ser una fábrica de contaminación.

El error más frecuente es creer que entrevistar consiste en hacer preguntas.

No. Entrevistar forensemente consiste en diseñar una **situación metodológica** para que la información emerja con la menor interferencia posible.

La entrevista forense exige una disciplina interna enorme.

El profesional debe escuchar sin completar. Debe preguntar sin sugerir. Debe profundizar sin dirigir.

Debe ordenar sin imponer.

Debe contener sin validar hipótesis.

Debe ser humano sin perder neutralidad.

El entrevistador clínico suele preguntarse: '¿cómo ayudo a esta persona?'.

El entrevistador forense debe preguntarse: '¿cómo obtengo información válida sin contaminarla?'.

Una pregunta puede abrir memoria o puede crear memoria.

Puede recuperar información o puede introducir información. Puede fortalecer una causa o puede destruirla.

Por eso, el entrevistador forense no es dueño del relato. Es custodio de sus condiciones de producción.

La regla ética y técnica es sencilla, pero implacable: cuanto menos contenido coloque el entrevistador, más valor tendrá el contenido que emerge del entrevistado.

La entrevista forense no se mide por la cantidad de preguntas realizadas, sino por la calidad de la información obtenida.

No gana el entrevistador que más habla.

Gana el entrevistador que mejor escucha.

No gana quien consigue una frase impactante.

Gana quien obtiene información defendible.

No gana quien confirma rápido una hipótesis.

Gana quien preserva la integridad del relato.

En el ámbito judicial, una entrevista mal realizada puede dejar sin protección a una víctima, debilitar una acusación legítima o contribuir a una imputación injusta.

Por eso, la entrevista forense es una intervención de alta responsabilidad.

Preguntar bien no es una habilidad comunicacional.

Es una obligación ética, técnica y judicial.

MÓDULO IV

ANÁLISIS SEMÁNTICO Y NARRATIVO DEL TESTIMONIO

Más allá de las palabras

Uno de los errores más frecuentes en el ámbito judicial consiste en creer que el análisis de un testimonio consiste únicamente en escuchar lo que una persona dice.

Sin embargo, desde la Psicología Forense contemporánea, el verdadero análisis comienza cuando dejamos de preguntarnos:

"¿Qué dijo?" y comenzamos a preguntarnos:

"¿CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO LO QUE DIJO?"

Dos personas pueden describir el mismo acontecimiento utilizando estructuras narrativas completamente diferentes.

Dos relatos pueden contener exactamente los mismos hechos y presentar niveles radicalmente distintos de calidad testimonial.

Dos individuos pueden utilizar palabras similares mientras revelan procesos psicológicos completamente opuestos.

Por ello, el psicólogo forense no analiza únicamente contenidos.

Analiza narrativas.

Analiza estructuras.

Analiza secuencias.

Analiza significados.

Analiza omisiones.

Analiza contradicciones.

Analiza formas de recordar.

Analiza formas de comunicar.

Porque los testimonios no solamente contienen información.

También contienen la huella psicológica de cómo esa información fue vivida, almacenada, elaborada y narrada.

Introducción al análisis psicosemántico

La psicosemántica forense estudia los significados psicológicos presentes dentro de un discurso.

Su objetivo no consiste en detectar mentiras.

Su objetivo consiste en comprender:

- Cómo organiza una persona su experiencia.
- Cómo representa los hechos.
- Cómo construye significado.
- Cómo comunica recuerdos.
- Cómo integra emociones y acontecimientos.

En términos simples: la entrevista obtiene información; el análisis psicosemántico la interpreta.

La pregunta fundamental

El perito no debe preguntarse:

"¿Le creo?"

Debe preguntarse:

"¿Qué características posee este relato?"

Estructura narrativa del testimonio

Todo relato tiene una arquitectura.

Las narrativas espontáneas suelen organizarse alrededor de:

- Escenarios.
- Personajes.
- Acciones.
- Secuencias.
- Consecuencias.

Cuando una persona recuerda una experiencia realmente vivida suele describir acontecimientos conectados entre sí.

No narra únicamente hechos.

Narra procesos.

Componentes narrativos básicos

Contexto

¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Quiénes estaban presentes?

Desarrollo

¿Qué sucedió?

¿Cómo comenzó?

¿Cómo evolucionó?

Resolución

¿Qué ocurrió después?

¿Cómo terminó?

¿Qué consecuencias tuvo?

Importancia forense

Los relatos basados en experiencias vividas suelen contener una organización narrativa más rica que aquellos contruidos exclusivamente para persuadir.

No porque sean necesariamente verdaderos.

Sino porque la memoria autobiográfica suele conservar huellas contextuales que resultan difíciles de fabricar de manera consistente.

Organización temporal y contextualización

Uno de los indicadores más relevantes en análisis testimonial es la capacidad de ubicar acontecimientos dentro de un contexto.

Anclajes temporales

Las personas suelen recordar eventos significativos vinculándolos a:

- Cumpleaños.
- Vacaciones.
- Mudanzas.
- Fiestas.
- Comienzo de clases.
- Nacimientos.
- Fallecimientos.

Ejemplo:

"No recuerdo la fecha exacta, pero fue después del cumpleaños de mi hermana."

Este tipo de referencia suele aportar naturalidad narrativa.

Contextualización espacial

Las experiencias reales suelen estar insertas en escenarios.

La persona puede recordar:

- Habitaciones.
- Olores.
- Objetos.
- Sonidos.
- Ubicación de personas.

No porque intente convencer.

Sino porque esos elementos forman parte de la memoria episódica.

Coherencia interna y coherencia contextual

Uno de los conceptos más mal comprendidos en el ámbito judicial.

Coherencia interna

Se refiere a la lógica interna del relato.

Analizamos:

- Secuencia.
- Continuidad.
- Consistencia narrativa.

Ejemplo:

Una persona sostiene durante distintas entrevistas el mismo núcleo central de acontecimientos.

Coherencia contextual

Analiza si el relato resulta compatible con:

- Edad.
- Desarrollo evolutivo.
- Contexto familiar.
- Contexto social.
- Información externa disponible.

Error frecuente

Confundir coherencia con exactitud.

Un relato puede ser coherente y falso.

Un relato puede ser fragmentado y verdadero.

Por eso la coherencia es un indicador.

Nunca una prueba.

DETALLES EXPERIENCIALES Y DETALLES PERIFÉRICOS

Uno de los hallazgos más relevantes en Psicología del Testimonio.

Detalles experienciales

Son elementos vinculados a la experiencia vivida.

Ejemplos:

- Sensaciones corporales.
- Emociones.
- Pensamientos espontáneos.
- Reacciones inmediatas.

Ejemplo:

"Sentí que no podía respirar."

Detalles periféricos

Son elementos secundarios.

Ejemplos:

- Color de una pared.
- Sonido de una televisión.
- Olor de una habitación.
- Ubicación de un objeto.

Importancia forense

Las experiencias autobiográficas suelen incluir una combinación de:

- Información central.
- Información periférica.

La presencia de detalles periféricos espontáneos suele enriquecer la narrativa.

No porque prueben nada.

Sino porque reflejan procesos naturales de evocación.

Autocorrecciones espontáneas

Las autocorrecciones poseen enorme valor técnico.

Ejemplo:

"No, perdón... eso fue después, no antes."

¿Por qué son importantes?

Porque muestran:

- Monitoreo cognitivo.
- Revisión interna.
- Esfuerzo por precisión.

Las personas que intentan recordar suelen corregirse.

Las narrativas excesivamente rígidas pueden carecer de este fenómeno.

Precaución

La ausencia de autocorrecciones no implica falsedad.

Su presencia simplemente constituye un elemento relevante para el análisis.

Reconocimiento de lagunas de memoria

Uno de los indicadores más subestimados.

Frases relevantes

"No recuerdo."

"No estoy seguro."

"Esa parte se me borró."

"No sé si fue antes o después."

Valor forense

Reconocer límites de memoria suele reflejar:

- Honestidad cognitiva.
- Diferenciación entre recordar e inferir.
- Capacidad metacognitiva.

Error judicial clásico

Pretender que una víctima recuerde absolutamente todo.

La memoria humana no funciona así.

Indicadores lingüísticos relevantes

Las palabras elegidas también constituyen información psicológica.

Verbos

Los verbos permiten observar:

- Distancia emocional.
- Posicionamiento subjetivo.
- Participación narrativa.

Ejemplo:

"No podía moverme."

versus

"Me quedé quieta."

La experiencia psicológica transmitida es diferente.

Pronombres

Analizamos:

Yo.

Nosotros.

Él.
Ella.
Ese hombre.
Esa persona.

Distancia psicológica

Muchas víctimas utilizan expresiones de alejamiento.

Ejemplo:

"No era yo."

"Sentía que me veía desde afuera."

"Esa nena ya no soy yo."

Estas expresiones pueden asociarse a procesos disociativos o defensivos.

Expresiones emocionales

No se evalúa solamente si hay emoción.

Se evalúa:

- Cómo aparece.
- Dónde aparece.
- Con qué coherencia narrativa aparece.

Narrativas de victimización

Las narrativas de victimización suelen presentar:

- Experiencias de vulnerabilidad.
- Asimetrías de poder.
- Limitaciones percibidas.
- Estrategias de supervivencia.
- Ambivalencias.

No necesariamente incluyen heroísmo.

Muchas veces incluyen culpa, vergüenza y confusión.

10. Narrativas defensivas

Las narrativas defensivas suelen orientarse a:

- Justificar.
- Minimizar.
- Explicar.
- Atenuar responsabilidades.

Características frecuentes

- Externalización.
- Racionalización.
- Desplazamiento de responsabilidad.
- Justificaciones excesivas.

Narrativas fabricadas

Tema extremadamente delicado.

No existe un indicador único de falsedad.

No existe un detector psicológico de mentiras.

No existe una técnica proyectiva que determine engaño.

Lo que analizamos

- Rigidez narrativa extrema.
- Ausencia de matices.
- Guiones excesivamente preparados.
- Inconsistencias significativas.
- Explicaciones artificiales.
- Sobreabundancia de justificaciones.

Principio fundamental

Ningún indicador aislado permite concluir simulación.

La evaluación siempre es probabilística.

Nunca absoluta.

MÓDULO V

SESGOS, CONTAMINACIÓN Y ERRORES FORENSES

Cómo se destruye una pericia sin advertirlo

Existe una idea profundamente equivocada en el ámbito judicial.

Muchos profesionales creen que el principal riesgo de una pericia es equivocarse en las conclusiones.

En realidad, la mayoría de las pericias no fracasan por sus conclusiones.

Fracasan mucho antes.

Fracasan en la entrevista.

Fracasan en la observación.

Fracasan en la formulación de hipótesis.

Fracasan en la forma de interpretar los datos.

Fracasan cuando el profesional deja de investigar y comienza a confirmar aquello que ya cree.

La historia de la Psicología Forense está llena de casos donde profesionales honestos, capacitados y bien intencionados llegaron a conclusiones erróneas no porque quisieran engañar, sino porque fueron víctimas de procesos cognitivos invisibles.

Estos procesos reciben un nombre:

SESGOS.

Los sesgos son atajos mentales.
Simplifican la realidad.
Pero también pueden distorsionarla.

En el ámbito judicial, un sesgo no detectado puede producir:

- Falsas acusaciones.
- Sobreinterpretaciones.
- Diagnósticos erróneos.
- Entrevistas contaminadas.
- Informes impugnables.
- Decisiones judiciales injustas.

Por ello, el primer deber ético del perito no es desconfiar del entrevistado.
Es desconfiar de sí mismo.

1. EL SESGO DE CONFIRMACIÓN

El enemigo número uno del perito

El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirme nuestras creencias previas.
Es probablemente el sesgo más peligroso en Psicología Forense.

Cómo comienza

El profesional lee una denuncia.
Lee un informe previo.
Escucha una primera entrevista.
Y rápidamente construye una hipótesis.
Por ejemplo:
"Seguramente hubo abuso."
O:
"Seguramente se trata de una denuncia instrumental."
Desde ese momento el riesgo aparece.
La entrevista deja de ser exploratoria.
Y comienza a transformarse en una búsqueda de confirmación.

Manifestaciones frecuentes

- Preguntar solamente aquello que confirma la hipótesis.
- Ignorar información contradictoria.
- Interpretar ambigüedades en una sola dirección.
- Sobrevalorar datos congruentes.
- Minimizar datos incongruentes.

La pregunta que debe hacerse todo perito

No es:
"¿Qué confirma mi hipótesis?"

Es:

"¿Qué información podría demostrar que estoy equivocado?"

Los buenos peritos buscan evidencia.

Los excelentes buscan evidencia que los contradiga.

2. EFECTO HALO

Cuando una característica contamina toda la evaluación

El efecto halo ocurre cuando una impresión general influye sobre el resto de nuestras valoraciones.

Ejemplo clásico

Una persona:

- Lloro.
- Se muestra angustiada.
- Parece vulnerable.

Entonces el evaluador concluye:

"Debe estar diciendo la verdad."

Error.

La angustia es un dato.

No una prueba.

También ocurre al revés

Una persona:

- Es fría.
- Es hostil.
- Se muestra poco colaboradora.

Entonces el evaluador piensa:

"Algo oculta."

Error.

La actitud no determina automáticamente la veracidad.

Regla forense

La emoción informa.

La emoción no prueba.

3. SESGO RETROSPECTIVO

El sesgo del "era obvio"

Ocurre cuando, después de conocer el resultado de un caso, creemos que los hechos eran previsibles desde el principio.

Ejemplo

Después de una condena:

"Estaba claro que era culpable."

Después de una absolución:

"Era evidente que era una falsa denuncia."

Problema

La evaluación pericial debe realizarse con la información disponible en ese momento.

No con la información que apareció después.

4. PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

Cuando la hipótesis produce la evidencia

Uno de los fenómenos más peligrosos en entrevistas forenses.

Cómo funciona

El entrevistador cree algo.

Formula preguntas orientadas hacia esa creencia.

La persona responde dentro de ese marco.

El entrevistador interpreta las respuestas como confirmación.

Ejemplo

Pregunta:

"¿Y cuando te tocaba, qué hacías?"

La pregunta presupone que existió contacto.

La respuesta queda atrapada dentro de esa estructura.

Resultado

La hipótesis inicial termina generando la evidencia que aparentemente la confirma.

5. CONTAMINACIÓN NARRATIVA

Cómo se modifica un relato sin advertirlo

Toda entrevista modifica el relato.

La pregunta no es si influimos.

La pregunta es cuánto influimos.

Fuentes frecuentes

- Entrevistas repetidas.
- Preguntas sugestivas.
- Comentarios de adultos.
- Intervenciones terapéuticas previas.
- Medios de comunicación.
- Conversaciones familiares.

Indicadores posibles

- Aparición de lenguaje adulto.
- Relatos excesivamente estructurados.
- Terminología jurídica.
- Frases repetidas literalmente.
- Cambios posteriores a intervenciones externas.

6. CONTAMINACIÓN FAMILIAR E INSTITUCIONAL

La narrativa compartida

Los relatos no se construyen en el vacío.

Se construyen dentro de sistemas.

Contaminación familiar

Puede ocurrir mediante:

- Preguntas reiteradas.
- Interpretaciones parentales.
- Conflictos de custodia.
- Influencias emocionales.
- Conversaciones repetitivas.

Contaminación institucional

Puede surgir desde:

- Escuela.
- Policía.
- Servicios de salud.
- Organismos de protección.
- Operadores judiciales.

Pregunta esencial

¿Esta información surge del entrevistado?

¿O surge del entorno?

7. FALSOS RECUERDOS

El fenómeno más temido

La memoria humana no funciona como una grabación.

Es reconstructiva.

Cada recuerdo implica reconstrucción.

Qué son los falsos recuerdos

Recuerdos subjetivamente sinceros de hechos que nunca ocurrieron o que ocurrieron de manera diferente.

Lo importante

No requieren mala fe.

La persona puede estar convencida.

Factores que favorecen su aparición

- Sugestión.
- Repetición.
- Presión social.
- Autoridad.
- Imaginación guiada.
- Preguntas dirigidas.

Enseñanza fundamental

Sinceridad no equivale necesariamente a exactitud.

8. INFLUENCIA DE TERCEROS SOBRE EL RELATO

La memoria social

Recordamos junto a otros.

Interpretamos junto a otros.

Reconstruimos junto a otros.

Personas potencialmente influyentes

- Padres.
- Docentes.
- Familiares.
- Amigos.
- Profesionales.
- Operadores judiciales.

Preguntas clave

- ¿Quién habló primero del tema?
- ¿Con quién conversó?
- ¿Qué le dijeron?
- ¿Cuántas veces relató los hechos?
- ¿Qué ocurrió entre una entrevista y otra?

9. ERRORES METODOLÓGICOS FRECUENTES EN INFORMES PERICIALES

Error 1

Confundir relato con hecho probado.

Error 2

Confundir síntomas con causalidad.

Error 3

Realizar inferencias que exceden los datos.

Error 4

No explorar hipótesis alternativas.

Error 5

Utilizar lenguaje condenatorio.

Error 6

Confundir opinión personal con conclusión científica.

Error 7

No explicitar límites metodológicos.

10. INDICADORES DE MALA PRAXIS FORENSE

En la entrevista

- Preguntas sugestivas.
- Interrupciones constantes.
- Confirmación prematura.
- Falta de registro.

En el análisis

- Conclusiones absolutas.
- Ausencia de hipótesis alternativas.
- Sobreinterpretación.
- Uso ideológico de los datos.

En el informe

- Falta de fundamentación.
- Lenguaje emocional.
- Diagnósticos sin sustento.
- Conclusiones incompatibles con la evidencia.

EL TEST DE ORO DEL PERITO

Antes de firmar una conclusión pregúntese:

- ¿Esto surge de los datos?
- ¿O surge de mis creencias?
- ¿Podría defenderlo ante un tribunal?
- ¿Consideré hipótesis alternativas?
- ¿Existe otra explicación posible?
- ¿Estoy describiendo o interpretando?
- ¿Estoy observando o suponiendo?

REFLEXIÓN FINAL

La mayoría de los errores judiciales no nacen de la mala intención.

Nacen de la certeza.

La certeza prematura.

La certeza emocional.

La certeza ideológica.

La certeza clínica.

La certeza moral.

El mejor perito no es quien más rápido concluye.

Es quien más tiempo puede sostener la duda.

Porque la duda metodológica protege la objetividad.

Y la objetividad protege la justicia.

Un buen psicólogo forense no teme equivocarse.

Teme dejar de cuestionarse.

Y ese cuestionamiento permanente constituye la principal defensa contra los sesgos, la contaminación y la mala praxis.

En definitiva, la diferencia entre una pericia sólida y una pericia vulnerable no suele estar en el conocimiento técnico.

Suele estar en la capacidad del profesional para vigilar críticamente sus propios procesos mentales.

La primera escena del error judicial no ocurre en el expediente.

Ocurre dentro de la mente del evaluador.

MÓDULO FINAL

INTEGRACIÓN, CIERRE Y POSICIONAMIENTO PSICOFORENSE

La entrevista forense como acto técnico, ético y judicial

Apertura del cierre

Llegamos al final de esta masterclass con una idea central:

La entrevista forense no es simplemente una técnica. Es una responsabilidad.

Cada pregunta puede abrir información o contaminarla.
Cada silencio puede permitir elaboración o generar presión.
Cada interpretación puede aportar claridad o producir daño.
Cada conclusión puede ayudar a la justicia o debilitarla.
Por eso, el psicólogo forense no trabaja solamente con relatos.
Trabaja con consecuencias judiciales.

La gran integración

Durante la formación trabajamos cinco ejes centrales:

Primero

El paradigma psicoforense.
Pensar como perito implica dejar de escuchar solamente para ayudar y comenzar a escuchar para producir información válida, confiable y defendible.

Segundo

La psicotraumatología del testimonio.
El trauma puede alterar la memoria, la temporalidad, la emoción y la narrativa.
Pero el trauma no prueba por sí mismo un hecho.

Tercero

La arquitectura de la entrevista.
La entrevista debe ser planificada, neutral, no sugestiva, progresiva y técnicamente registrada.

Cuarto

El análisis semántico y narrativo.
No alcanza escuchar qué se dice.
Hay que analizar cómo se construye lo dicho.

Quinto

Los sesgos y errores forenses.
La mayor amenaza de una pericia no siempre está en el entrevistado.
Muchas veces está en la mente del evaluador.

3. La idea central que deben llevarse

Un psicólogo forense no está para creer.
No está para descreer.
No está para defender.
No está para acusar.
No está para condenar.

No está para absolver.
Está para analizar.
Y analizar significa sostener una posición difícil:

*Humana, pero no parcial.
Empática, pero no ingenua.
Técnica, pero no fría.
Rigurosa, pero no deshumanizada.*

4. La diferencia entre relato, indicador, hipótesis y conclusión

Este es uno de los aprendizajes más importantes.

Una persona relata.

El perito no copia simplemente ese relato.

El perito identifica indicadores.

Los indicadores permiten construir hipótesis.

Las hipótesis deben ser contrastadas.

Y recién después pueden elaborarse conclusiones.

La cadena correcta es:

**RELATO → INDICADORES → HIPÓTESIS → ANÁLISIS DIFERENCIAL → CONCLUSIÓN TÉCNICAMENTE
DEFENDIBLE**

Cuando el profesional salta esta cadena, la pericia se debilita.

5. La frase que debe ordenar toda práctica forense

Antes de escribir, afirmar o concluir, el perito debe preguntarse:

¿Esto surge de los datos o surge de mí?

Esta pregunta protege la objetividad.

Protege al evaluado.

Protege a la víctima.

Protege al acusado.

Protege al expediente.

Y protege la justicia.

6. Lo que nunca debe olvidar un perito

Una víctima puede tener un relato fragmentado y decir la verdad.

Una persona puede mostrarse angustiada y no estar diciendo la verdad.

Un acusado puede mostrarse frío y no ser culpable.

Un niño puede revelar tarde y haber vivido abuso.

Un adolescente puede contradecirse por vergüenza, miedo o presión.

Un adulto puede minimizar una experiencia traumática para sobrevivir psíquicamente.

Pero también:

Un relato puede estar contaminado.

Una familia puede influir.

Una institución puede inducir.

Una entrevista puede crear contenido.

Un profesional puede confirmar lo que desea encontrar.

Por eso la tarea forense exige una mente entrenada para la complejidad.

7. La ética del límite

El perito serio no dice más de lo que puede decir.

No exagera.

No dramatiza.

No sentencia.

No invade el lugar del juez.

No usa su prestigio profesional para producir certezas que la ciencia no puede sostener.

La verdadera autoridad pericial no está en hablar fuerte.

Está en hablar con precisión.

8. La entrevista como custodia del testimonio

El entrevistador forense no es dueño del relato.

Es custodio de sus condiciones de producción.

Esto significa que debe cuidar:

- el modo en que pregunta;
- el orden de la entrevista;
- el lenguaje utilizado;
- la neutralidad;
- el registro;
- la no contaminación;
- la diferenciación entre recuerdo, inferencia e información de terceros.

La entrevista no debe fabricar evidencia.

Debe permitir que la información emerja.

9. La pregunta como acto judicial

En clínica, una pregunta puede abrir sentido.

En forense, una pregunta puede modificar el valor probatorio de una causa.

Por eso, preguntar en contexto judicial exige prudencia extrema.

Una pregunta sugestiva puede cambiar un relato.

Una pregunta presuposicional puede introducir un hecho.

Una pregunta coercitiva puede generar complacencia.

Una pregunta mal formulada puede ser utilizada para impugnar una pericia completa.

El entrevistador forense debe comprender que sus preguntas también serán evaluadas.

10. El perito frente al expediente

El expediente no premia la emoción.

Premia la trazabilidad.

No premia la intuición.

Premia la fundamentación.

No premia la convicción.

Premia el método.

No premia la certeza rápida.

Premia la prudencia técnica.

Por eso, todo informe debe poder responder:

- ¿Qué se evaluó?
- ¿Cómo se evaluó?
- ¿Qué se observó?
- ¿Qué se infirió?
- ¿Qué hipótesis se consideraron?

- ¿Qué límites tuvo la evaluación?
- ¿Qué puede concluirse?
- ¿Qué no puede concluirse?

EL CIERRE

La Psicología Forense no consiste en llevar la clínica al juzgado.
 Consiste en construir conocimiento psicológico útil para el sistema judicial.
 Y para eso se necesita otra posición mental.
 No basta con saber entrevistar.
 Hay que saber no contaminar.
 No basta con escuchar.
 Hay que saber discriminar.
 No basta con empatizar.
 Hay que saber sostener neutralidad.
 No basta con encontrar indicadores.
 Hay que saber interpretarlos con límites.
 No basta con tener experiencia.
 Hay que tener método.

Mensaje final para los participantes:

Si después de esta masterclass se llevan una sola idea, que sea esta:
en psicología forense, la buena intención no alcanza.

No alcanza querer ayudar.
 No alcanza creer que uno sabe.
 No alcanza conmoverse.
 No alcanza tener experiencia clínica.
 No alcanza detectar sufrimiento.
 El ámbito judicial exige otra cosa.
 Exige rigor.
 Exige método.
 Exige prudencia.
 Exige lenguaje técnico.
 Exige capacidad de duda.
 Exige responsabilidad.

La entrevista forense es una escena pequeña con consecuencias enormes.
 Puede durar una hora.
 Puede realizarse en una oficina.
 Puede parecer una conversación.
 Pero de allí pueden derivarse medidas de protección, imputaciones, sobreseimientos, condenas, absoluciones, rupturas familiares, reparaciones o injusticias.
 Por eso, cada pregunta importa.
 Cada palabra importa.
 Cada silencio importa.
 Cada inferencia importa.
 Cada límite importa.

El psicólogo forense trabaja en una zona delicada: entre el sufrimiento humano y la decisión judicial.

Allí no puede ser ingenuo.

No puede ser improvisado.

No puede ser militante de una hipótesis.

No puede ser prisionero de su emoción.

Debe ser humano, sí.

Pero también metódico.

Debe escuchar, sí.

Pero también analizar.

Debe comprender, sí.

Pero también distinguir.

Debe conmoverse, sí.

Pero jamás concluir desde la conmoción.

Porque en el campo forense, la justicia no necesita psicólogos que crean más rápido.

Necesita psicólogos que piensen mejor.

Y pensar mejor significa sostener la complejidad, tolerar la duda, cuidar la evidencia y hablar solamente hasta donde los datos permiten hablar.

Esa es la diferencia entre una entrevista común y una entrevista forense.

Esa es la diferencia entre una opinión y una pericia.

Esa es la diferencia entre intervenir en un caso y estar verdaderamente a la altura de un expediente judicial.

El perito no es el dueño de la verdad.

Es el responsable de que la verdad posible no sea destruida por una mala pregunta.

¡MUCHAS GRACIAS!

Lic. Mauricio Beróm